东莞市谢岗镇“03•07”一般道路交通事故调查报告

东莞市谢岗镇“03·07”一般道路交通事故调查组

2021年4月

目录

一、 基本情况.....2
（一） 肇事车辆情况.....2
（二）肇事驾驶员情况.....5
（三）肇事车辆检验检测情况.....9
（四）肇事车辆所属单位情况.....10
（五）肇事车辆载客情况.....12
（六）事故现场情况.....12
二、事故人员伤亡及直接经济损失情况.....13
三、事故发生经过和应急救援处置.....15
（一）事故发生经过.....15
（二）现场救援处置.....16
1. 接处警情况.....16
2. 应急救援情况.....16
3.应急处置评估意见.....17
（三）善后处理情况.....17
四、事故直接原因和性质.....18
（一）直接原因.....18
（二）事故性质.....19
五、相关单位履职情况.....19
（一）惠州市交通运输局惠城区分局.....19
（二）东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队.....21
（三）东莞市交通运输局谢岗分局.....21
（四）滴滴出行科技有限公司东莞分公司.....23
（五）惠州市汽车运输集团有限公司客运分公司.....24
六、 事故责任认定及处理建议.....25
（一）建议追究刑事责任人员（1人）.....25
（二）建议追究违法行为人员（1人）.....25
（三）建议追究违法行为和教育整改单位（1个）.....26
（四）建议教育整改单位（1个）.....27
（五）建议纪委监委调查处理单位（1个）.....27
（六）其他建议.....27
七、事故防范和整改措施.....28
（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任.....28
（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理.....28
（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识.....29

东莞市谢岗镇“03•07”一般道路交通事故调查报告

2021年03月07日16时46分许，甬莞高速东行K1442+400M（谢岗镇）路段（虎门往惠州方向）发生车辆碰撞，造成2人死亡5人受伤以及四车损坏的交通事故。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第593号）等有关法律法规规定，经东莞市人民政府批准，于2021年03月08日依法成立了由谢岗镇镇委副书记吕琳任组长，东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队副大队长林智任常务副组长，谢岗镇纪检监察办副主任朱力震、谢岗镇应急管理分局副局长林雪青和谢岗镇交通分局副局长尹炜光任副组长，东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队、谢岗镇纪检监察办、交通分局、应急管理分局和总工会等有关人员组成的东莞市谢岗镇“03·07”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作。事故调查组邀请事故车辆粤L52876号大型普通客车（使用性质：公路客运）所属单位惠州市汽车运输集团有限公司客运分公司及事故车辆粤SL52F1号小型轿车（使用性质：预约出租客运）所属预约平台单位滴滴出行科技有限公司东莞分公司所在地人民政府派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴

定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

1、粤L52876号大型普通客车，品牌型号：宇通牌ZK6119HQ3Y，使用性质：公路客运，车辆识别代码：LZYTATE65F1021197，发动机号：L63YAF00202，注册日期：2015年07月22日，发证日期：2019年07月04日，强制报废期止为2030年07月22日，检验有效期至2021年07月31日），发证单位：广东省惠州市公安局交通警察支队，所有人：惠州市汽车运输集团有限公司客运分公司，住址：惠州市惠城区鹅岭北路11号，核定载人数为49人，总质量为16500kg，整备质量：11850kg。2019年07月10日在惠州市交通运输局取得《中华人民共和国道路运输证》（道路运输证号为：粤交运管惠字441300010779号，审验有效期至2021年6月30日）。该车在中国平安人寿保险股份有限公司惠州中心支公司购买交强险和商业险，保险类型：（1）机动车交通事故责任强制保险，保险单号：10410333901004043404，保险期间自2020年07月09日00时起至2021年07月08日24时止；（2）机动车综合商业

保险，保险单号：10410333901029008771，保险期自2020年08月04日0时起至2021年08月03日24时止，第三者责任保险限额为100万元。经公安交通管理综合信息平台查询，该车近两年来共有过5次交通违法行为记录，已接受罚款5次，过往无事故记录。

2、粤SL52F1号小型轿车，使用性质：预约出租客运，品牌型号：凌派牌HG7180GBC5A，车辆识别代码：LHGGJ7640J2037723，发动机号：3137264，注册日期：2018年10月31日，发证日期：2020年01月09日，检验有效期至2021年10月31日，发证单位：广东省东莞市公安局交通警察支队，车辆所有人：曾德生，住址：广东省东莞市大岭山镇矮岭冚村白泥山路108号，核定载人数：5人，总质量：1685kg，整备质量1275kg。2021年01月22日在东莞市交通运输局取得《中华人民共和国网络预约出租汽车运输证》（莞交运管许可441900011886号），经营范围：网络预约出租汽车客运，有效期至2026年10月31日。该车在中国太平洋保险股份有限公司东莞分公司塘厦支公司购买交强险和商业险，保险类型：（1）机动车交通事故责任强制保险，保险单号：ADNGTXZCTP20B013182E，保险期间自2020年10月15日0时起至2021年10月14日24时止；（2）机动车商业保险，保险单号：022044190138037000050，保险期自2020年10月27日0时起至2021年10月27日0时

止；第三者责任保险限额为100万元。经公安交警电脑综合信息平台查询,该车近两年来共有过4次交通违法行为记录，已接受罚款4次，过往无事故记录。

3、粤L2T975号小型轿车，使用性质：非营运，品牌型号：长安牌SC7164AA5,车辆识别代号：LS5A3DBE7FA097970，发动机号：FC9Q106156，注册日期：2015年10月26日，发证日期：2015年10月26日，检验有效期至2021年10月31日，发证单位：广东省惠州市公安局交通警察支队，车辆所有人：邓新桂，住址：广东省博罗县麻陂镇金湖村委会应埔小组，核定载人数：5人，总质量为1645kg，整备质量为1270kg。该车在中华联合财产保险股份有限公司惠州中心支公司仅购买机动车交通事故责任强制保险，保险单号：0820441302D0033200000，保险期间自2020年10月17日0时起至2021年10月17日0时止。经公安交警电脑综合信息平台查询，该车近两年来共有过3次交通违法行为记录，已接受罚款3次，过往无事故记录。

4、粤JMJ122号小型轿车，使用性质：非营运，品牌型号：丰田牌GTM7151YCM，车辆识别代号：LVGBJE238LG754881，发动机号：Q526764，注册日期：2020年09月30日，发证日期：2020年09月30日，检验有效期至2022年9月30日，发证单位：广东省江门市公安局交通警察支队，车辆所有人：麦志秀，住址：广东省江门市新会区崖门镇甜水芳园队李德超出

租屋，核定载人数：5人，总质量为1500kg，整备质量为1105kg。该车在中华联合财产保险股份有限公司广州市海珠支公司购买交强险和商业险，保险类型：（1）机动车交通事故责任强制保险，保险单号：022044015985033200048l，保险期间自2020年09月24日0时起至2021年09月24日0时止；（2）机动车辆商业保险，保险单号：PDEJ204401181500000000217，保险期自2020年09月24日0时起至2021年09月24日0时止；第三者责任保险限额为100万元。经公安交警电脑综合信息平台查询，该车近两年来共有过1次交通违法行为记录，已接受罚款1次，过往无事故记录。

（二）肇事驾驶员情况

1、粤L52876号大型普通客车驾驶人：谭炳松，男，汉族，1965年02月06日出生，住址：广东省惠州市马安镇新群管理区村民小组12号，身份证号：-，持A1、A2型机动车驾驶证，于1988年10月27日在广东省惠州市公安局交通警察支队初次取得机动车驾驶证，有效期限为2013年10月27日至2023年10月27日，道路运输从业资格证证号：-，从业资格类别：客运驾驶员，发证机关：惠州市交通运输局，有效期至2021年6月16日，符合驾驶大型普通客车条件，事故发生时驾驶证及从业资格证在有效期内；2020年10月9日，惠州市汽车运输集团有限公司客运分公司聘请其

入职，担任驾驶员一职，并与其签订有劳动合同，每月工资根据正常工作时间工资累加加班工资进行结算。

经公安交警电脑综合信息平台查询，谭炳松曾于2010年02月12日18时50分，驾驶粤L35027号大客车在惠州市惠城区鹅岭南路二手车市场路段与一行人发生碰撞，致行人死亡；经惠州市公安局交通警察支队江南大队认定该起事故中谭炳松负主要责任；2010年03月22日，惠州市公安局交通警察支队江南大队将谭炳松涉嫌交通肇事案移送检察机关提起公诉，2010年05月27日，惠州市惠城区人民法院以犯交通肇事罪【刑事判决书编号为（2010）惠城法刑一初字第117号】，对谭炳松判处有期徒刑六个月，缓刑一年的刑事判决；经查，惠州市惠城区人民法院依法对谭炳松作出判决后，惠州市公安机关交通管理部门未对谭炳松的驾驶资格作出相应处理，惠州市公安局交警支队江南大队于2021年03月25日回函至东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队进行情况说明，称至2021年03月22日未收到有关谭炳松是否构成交通肇事罪的判决书，故未能对谭炳松作吊销驾驶证处理，谭炳松的机动车驾驶证原件自2010年02月12日发生交通事故后被该大队暂扣，至今仍保存，谭炳松于2010年06月13日以遗失为由补领机动车驾驶证。谭炳松近三年来共有6次交通违法行为记录，已接受罚款6次。

2021年03月07日15时03分许，谭炳松驾驶粤L52876

号大型普通客车从东莞虎门客运站出发前往惠州市客运站，16时46分许，途经甬莞高速东行K1442+400M（谢岗镇）路段时发生事故，未有证据证明其有疲劳驾驶行为。

据惠州市汽车运输集团有限公司客运分公司提供的粤L52876号大型普通客车行驶轨迹报表（事发前十分钟）显示，谭炳松驾驶该客车，车速在84公里/时至95公里/时范围内，未有证据证明其有超速驾驶行为。

东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队采用唾液快速检测方式对谭炳松进行毒品检测，结果呈阴性；同时进行乙醇含量检测，结果未检出乙醇成分。

2、粤SL52F1号小型轿车驾驶人：曾维坤，男，汉族，1997年05月06日出生，住址：广东省龙川县丰稔镇左拔村委会玉华村32号，身份证号：-，系粤SL52F1号小型轿车所有人曾德生的儿子，持C1机动车驾驶证，于2016年10月25日在广东省东莞市公安局交通警察支队初次取得机动车驾驶证，有效期限为2016年10月25日至2022年10月25日，网络预约出租汽车运输证号：-，从业资格类别：网络预约出租汽车客运，发证机关：东莞市交通运输局，有效期至2026年01月15日，符合网络预约出租汽车条件，事故发生时驾驶证及从业资格证在有效期内；2020年01月15日，曾维坤在滴滴出行（网络预约出租车平台）进行注册登记，从事网络汽车运输工作。

经公安交警电脑综合信息平台查询，曾维坤近三年来共有7次交通违法行为记录，已接受罚款7次，过往无事故记录。

东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队采用唾液快速检测方式对曾维坤进行毒品检测，结果呈阴性；同时进行乙醇含量检测，结果未检出乙醇成分。

3、粤L2T975号小型轿车驾驶人：邓新桂，男，汉族，1967年11月26日出生，住址：广东省博罗县麻陂镇金湖村应埔，身份证号：-，持A2E型机动车驾驶证，于1994年1月11日在广东省惠州市公安局交通警察支队初次取得机动车驾驶证，有效期限为2016年01月11日至2026年01月11日。经公安交警电脑综合信息平台查询，邓新桂近三年来共有7次交通违法行为记录，已接受罚款7次，过往无事故记录。

东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队采用唾液快速检测方式对邓新桂进行毒品检测，结果呈阴性；同时进行乙醇含量检测，结果未检出乙醇成分。

4、粤JMJ122号小型轿车驾驶人：麦志秀，女，汉族，1967年12月25日出生，住址：重庆市开县铁桥镇灵通村2组66号附1号，身份证号：-，持C1E型机动车驾驶证，于2014年07月09日在广东省江门市公安局交通警察支队初次取得机动车驾驶证，有效期限为2020年07月09日至2030

年07月09日。经公安交警电脑综合信息平台查询，麦志秀近三年来共有1次交通违法行为记录，已接受罚款1次，过往无事故记录。

2021年03月07日14时30分许，麦志秀驾驶粤JMJ122号小型轿车从珠海高栏岗站出发前往惠州陈江镇，16时46分许，途经甬莞高速东行K1442+400M（谢岗镇）路段时发生事故，未有证据证明其有疲劳驾驶行为。

东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队采用唾液快速检测方式对麦志秀进行毒品检测，结果呈阴性；同时进行乙醇含量检测，结果未检出乙醇成分。

（三）肇事车辆检验检测情况

1、粤L52876号大型普通客车。经东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东至信司法鉴定所对粤L52876号大型普通客车的安全技术状况进行检验鉴定，检测结果为：受检的粤L52876号大型普通客车制动系统、转向系统、灯光系统均符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

2、粤SL52F1号小型轿车。经东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东至信司法鉴定所对粤SL52F1号小型轿车的安全技术状况进行检验鉴定，检测结果为：受检的粤SL52F1号凌派牌小型轿车制动系统、转向系统、灯光系统均符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的

相关要求。

3、粤L2T975号小型轿车。经东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东至信司法鉴定所对粤L2T975号长安牌小型轿车的安全技术状况进行检验鉴定，检测结果为：受检的粤L2T975号长安牌小型轿车制动系统、转向系统、灯光系统均符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

4、粤JMJ122号小型轿车。经东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东至信司法鉴定所对粤JMJ122号丰田牌小型轿车的安全技术状况进行检验鉴定，检测结果为：受检的粤JMJ122号丰田牌小型轿车制动系统、转向系统、灯光系统均符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

（四）肇事车辆所属单位情况

1、惠州市汽车运输集团有限公司客运分公司，事故车辆粤L52876号大型普通客车所属单位，类型：有限责任公司分公司(国有控股)，营业场所：惠州市鹅岭北路11号；统一社会信用代码：91441300196010533E，负责人：陈智民，成立日期：1999年07月02日，营业期限：长期；2018年5月31日在广东省交通运输厅获发《中华人民共和国道路运输经营许可证》（粤交运管许可惠字441300000001号），证件有效期为2018年05月31日至2022年06月30日，经

营范围：市际班车客运，县际班车客运，县内班车客运，省际班车客运，县际包车客运，县内包车客运，普通货运，货物专用运输（集装箱），大型物件运输（1），客运站经营；市际包车客运，二类机动车维修（大中型货车维修、大中型客车维修、小型车辆维修），客运代理，配载，出租客运，仓储服务，公共客运。

经公安交警电脑综合信息平台查询，惠州市汽车运输集团有限公司客运分公司名下登记的机动车共有317辆，机动车状态显示正常的186辆，机动车状态显示违法未处理的13辆，机动车状态显示违法未处理注销和逾期未检验注销的52辆，机动车状态显示注销的61辆、机动车状态显示逾期未检验的2辆，机动车状态显示转出的3辆。该公司名下车辆历史交通违法现场处罚2752宗和非现场处罚2300宗，其中173辆存在交通违法超过10起以上。

2、滴滴出行科技有限公司东莞分公司，事故车辆粤SL52F1号小型轿车（使用性质：预约出租客运）所属预约平台单位，类型为有限公司分公司（法人独资），法定代表人为尚晓波，成立日期：2017年12月05日，营业场所：广东省东莞市莞城街道旗峰路莞城段200号万科中心1栋2103室，统一社会信用代码：91441900MA514XMC78；该公司于2017年12月28日在东莞市道路运输管理局获发《中华人民共和国网络预约出租汽车道路运输经营许可证》（粤交运管许可

莞字 441900000007 号），证件有效期为 2017 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 27 日，经营范围：网络预约出租汽车客运。

（五）肇事车辆载客情况

1、粤 L52876 号大型普通客车。事发时谭炳松驾驶的粤 L52876 号大型普通大客车从事客运工作，搭载 15 名乘客（杨进祥在内）从东莞虎门客运站客运站出发前往惠州客运站。

2、粤 SL52F1 号小型轿车。事发时曾维坤驾驶粤 SL52F1 号小轿车从事网络汽车运输工作，在滴滴出行平台接单，搭载三名乘客（陈航、张建城和杨广平）从东莞市启顺轮胎服务中心出发前往惠州市金缘国际酒店。

3、粤 L2T975 号长安牌小型轿车。事发时邓新桂驾乘该车辆搭乘妻子何燕平，属私人出行。

4、粤 JMJ122 号丰田牌小型轿车。事发时麦志秀驾乘该车辆属私人出行。

（六）事故现场情况

1.天气情况。事发地点甬莞高速公路东行 K1442+400m 谢岗镇路段（路线编号为 G1523）于 2021 年 03 月 07 日 16 时 46 分为晴天，吹西南风 1 级，气温 21℃。

2.道路情况。现场位于甬莞高速公路东行 K1442+400m 谢岗镇路段（路线编号为 G1523），该路段为东西走向，路面铺设沥青，东往谢岗镇方向，西往虎门镇方向；该路段道路单向设三条机动车道、一条谢岗站出口匝道及一条紧急救

援车道，车道间由单实线分隔，设计最高限速为120公里/时，最低限速为60公里/时；事发位置后方约1公里处设有一块车辆分道指示标志牌，禁止大型车进入最左侧车道通行。经核查，事故路段的技术指标、交通标志标线的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3.肇事车辆停车位置。事故发生后，涉事四辆车停靠在由东往西方向路面上。其中粤L52876大客车停靠在最左侧车道内，车头向东，车尾朝西；粤L2T975号轿车及粤JMJ122号轿车均停靠在中间与左侧车道之间，车头均朝西，车尾向东；粤SL52F1号轿车停靠在路面最右侧救援车道内，车头朝南，车尾向北。

4.车辆痕迹。（1）粤L52876大客车车头见与粤SL52F1号轿车车尾相碰撞的痕迹，大客车车头前挡玻璃爆裂，中网损坏脱落；（2）粤SL52F1号轿车车尾受撞击后凹陷往前溃缩约190CM，车头碰撞前方粤L2T975号轿车车尾及路侧防护栏导致严重损毁塑性变形；(3)粤JMJ122号轿车及粤L2T975号轿车车头、车尾均见不同程度碰撞痕迹。

5.路面痕迹。现场碰撞位置地面见有大量汽车碎片及两条车辆碰撞后与地面摩擦产生的挫划印痕。

二、事故人员伤亡及直接经济损失情况

1.事故共造成2人死亡及5人受伤。

死者陈航，粤SL52F1号小型轿车乘客，男，汉族，身

份证号:-，出生：1995 年 02 月 18 日，住址：重庆市彭水县郁山镇钟鼓村 5 组 75 号；事故发生后被送往东莞市樟木头医院抢救，于当日抢救无效死亡；经广东康怡司法鉴定中心鉴定，证实陈航的死亡原因符合交通事故致胸部损伤死亡。

死者张建城，粤 SL52F1 号小型轿车乘客，男，汉族，身份证号:-，出生日期：1987 年 3 月 12 日，住址：广东省惠州市惠城区演达大道 36 号润田利园 2 单元 1204 房，事故发生后被送往东莞市樟木头医院抢救，于 2021 年 03 月 08 日抢救无效死亡；经广东康怡司法鉴定中心鉴定，证实张建城的死亡原因符合交通事故致腹腔脏器多发损坏引起大失血并发多器官功能衰竭、心脏骤停死亡。

伤者杨广平，粤 SL52F1 号小型轿车乘客，男，出生：1979 年 07 月 23 日，汉族，身份证号：-，住址：江苏省徐州市云龙区楚岳山庄 29 号楼 3 单元 301 室，经东莞市樟木头医院诊断为左侧第 6 肋骨骨折，全身多处软组织挫伤。现已出院。

伤者曾维坤，粤 SL52F1 号小型轿车驾驶人，男，出生：1997 年 05 月 06 日，身份证号：-，住址：广东省龙川县丰稔镇左拔村委会玉华村 32 号；事故发生后被送往东莞市樟木头医院治疗，经东莞市樟木头医院诊断为闭合性颅脑损

伤：左顶叶脑挫伤、蛛网膜下腔出血、脑震荡；住院治疗期限为03月07日至03月17日，现已出院。

伤者邓新桂，粤L2T975号小型轿车驾驶人，男，汉族身份证号：-，住址：广东省博罗县麻陂镇金湖村应埔，经东莞市樟木头医院诊断为全身多处软组织挫伤，现已出院。

伤者杨进祥，粤L52876号大型普通客车乘客，男，身份证号：-，出生：1952年10月08日，住址：广东省惠州市云龙区楚岳山庄29号203房，经东莞市樟木头医院诊断为全身多处软组织挫伤，现已出院。

伤者何燕平，粤L2T975号小型轿车乘客，女，身份证号：-，出生：1963年03月21日，住址：广东省博罗县罗阳镇西区塘边巷2号，系粤L2T975号小型轿车驾驶人邓新桂的妻子，经东莞市樟木头医院诊断为脑震荡，现已出院。

2.事故直接经济损失约人民币300万元。

三、事故发生经过和应急救援处置

（一）事故发生经过

2021年03月07日16时46分许，驾驶人麦志秀驾驶粤JMJ122号小型轿车途经甬莞高速东行K1442+400M（谢岗镇）路段时，进行低速跨越实线行驶，邓新桂驾驶粤L2T975号小型轿车见状在该车后方紧急刹停，未与前方JMJ122号小型轿车发生碰撞，两车停在车道上，曾维坤驾驶粤SL52F1号小型轿车见前方粤L2T975号小型轿车紧急刹停，随后减

速刹停在该车后方，未发生碰撞，随后谭炳松驾驶粤L52876号大型普通客车从东莞往惠州方向行驶，见前方三辆车辆停在车道上，未及时反应刹车，导致粤L52876号大型普通客车头碰撞同车道前方由曾维坤驾驶的粤SL52F1号小型轿车车尾，随后再推撞由邓新桂驾驶的粤L2T975号小型轿车车尾及由麦志秀驾驶的粤JMJ122号小型轿车车尾，造成粤SL52F1号小型轿车乘客陈航、张建城受伤经樟木头医院抢救无效死亡；杨广平、曾维坤、邓新桂、杨进祥、何燕平受伤以及四车损坏的交通事故。

（二）现场救援处置

1. 接处警情况

2021年03月07日16时47分许，东莞市公安局警察支队东莞高速公路大队接到报警，称在甬莞高速东行K1442+400M（谢岗镇）路段发生4车碰撞事故，并有人员被困，请求大队出警处置。接报后，东莞高速公路大队立即派民警赶赴现场开展勘查取证等工作。

2.应急救援情况

事故发生后，东莞市公安局警察支队东莞高速公路大队大队长刘润辉、副大队长何银就、交管股副股长叶振华等领导及相关民警赶赴现场处置。2021年03月07日17时许辖区消防、医疗、路政、交通拯救等部门到达现场进行处置。被困人员被消防队员解救后立即由救护车送往东莞市樟木

头医院进行抢救。随后，东莞市公安局警察支队东莞高速大队将情况向市交警支队汇报，东莞市公安局交警支队副支队长周志明带领交管科副科长胡建涛赴现场指导处置。18 时许，伤者陈航因伤势过重抢救无效死亡；次日 11 时许，伤者张建城因伤势过重经抢救无效死亡。

3.应急处置评估意见

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该路段车流做好疏导，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（三）善后处理情况

事故发生后，交警部门成立事故善后处理工作组，全力做好死者家属安抚工作。死者家属现情绪稳定，未出现过激言行。事故善后各项工作平稳有序开展。

据东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队于 2021 年 04 月 01 日出具的道路交通事故认定书（第 4419081202100000013 号）关于当事人导致交通事故的过错及责任或意外原因：

当事人谭炳松其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条有关“车辆、行人应当按照交通信号通行；”及《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条有关“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧

急制动措施的安全距离。”之规定。

当事人麦志秀其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条第一款有关“高速公路应当标明车道的行驶速度，最高车速不得超过每小时120公里，最低车速不得低于每小时60公里。”及《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条有关“车辆、行人应当按照交通信号通行；”之规定。

依据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十三条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项之规定，当事人谭炳松承担事故的主要责任，当事人麦志秀承担事故的次要责任，当事人陈航、张建城、曾维坤、邓新桂、杨进祥、杨广平、何燕平、公路设施方无责任。

四、事故直接原因和性质

（一）直接原因

驾驶人谭炳松交通安全法律意识淡薄，驾驶大型客运汽车在高速公路上行驶时违规进入最左侧车道内通行，且没有与同车道前车保持安全距离，是造成事故的直接原因之一。

驾驶人麦志秀交通安全法律意识淡薄，驾驶机动车在高速公路上行驶时低速且跨越实线行驶，是造成事故的直接原因之一。

（二）事故性质

经事故调查组认定，东莞市谢岗镇“03·07”一般道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

五、相关单位履职情况

（一）惠州市交通运输局惠城区分局

2020年01月01日起，由于机构改革，惠州市交通运输局惠城区分局开始接管由惠州市交通管理总站负责的惠城区交通运输市场管理工作。

据统计，2020年至2021年03月，惠州市交通运输局惠城区分局对汽运客分公司共开展10次安全生产检查，发出整改通知书3份，均完成整改。（三）利用高科技加强道路运输运营安全监管。通过委托有资质的第三方监管的方式，对道路运输车辆GPS动态监管平台进行升级改造并进行监督，提升管理部门对重点道路运输车辆的精细化、精准化监管水平，提高道路运输市场的整体管理水平和道路运输安全运营水平，促进行业健康发展提供有力保障。另外，惠州市汽车运输集团有限公司客运分公司191辆客运车辆2020年11月全部安装智能视频监控报警装置，强化对驾驶人员驾驶行为监管。（四）委托第三方开展重点道路运输安全生产检查。通过委托第三方行业专家结合“一线三排”工作措施开展安全生产检查，督促落实企业安全生产主体责任，2020年，惠州市交通运输局惠城区分局在市局委托第三方检查“两客

一危”企业的基础上，利用局安全生产经费委托第三方抽查客运企业5家，公交企业1家，危运企业6家、普通货物运输企业3家（50辆车以上），共15家，抽查重点企业覆盖率为35%。（五）违章处理情况。经执法部门核查，惠州市汽车运输集团有限公司客运分公司2020年至今共处罚粤L60605、粤L59481等两台，三次，罚款金额2200元。

关于“03·07”一般道路交通事故处理情况。2021年03月07日下午，惠州市汽车运输集团有限公司客运分公司粤L52876车辆从惠州总站至虎门执行运输任务，行驶潮莞高速谢岗出口路段时，发生于前车碰撞，事故造成前方三辆小型轿车五人受伤。惠州市交通运输局惠城区分局于03月08日下午16点40分接到事故报告后立即启动应急预案，成立事故处理专班，采取有效措施积极应对：一是局分管领导第一时间前往公司了解情况，责令其立即进行全面的安全隐患排查及开展全员安全警示教育工作，并立即向惠州市交通运输局报告。03月09日上午派工作人员前往东莞交警部门了解情况。二是事故处理专班对市汽运集团客运分公司负责人、安全经理进行提醒约谈，对其下发整改通知书责令其限期整改。针对该事件惠州市交通运输局惠城区分局制定整改方案，并通报辖区交通运输行业进行警示。三是督促市汽运集团客运分公司全力做好事故善后处理工作，将事故影响和损失降到最低，切实维护社会稳定，防止和杜绝类似事故的

发生。

（二）东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队

2020 年，东莞高速公路大队围绕上级各个阶段的重点工作部署，认真贯彻落实交警支队工作要求，一方面协助地方做好防疫抗疫工作，强化交通安全管控；另一方面紧紧围绕上级部署的“品质交通千日攻坚”“畅安 2020”“减量控大”“高速公路交通安全百日行动”等活动，不断调整勤务部署，采取分片区管理强化巡逻执法等积极措施，加强了对各类重点车辆交通秩序整治和管控，查处和劝导了大量违法行为。全年共现场查处各类交通违法行为 35088 宗，其中 11 类重点违法 7127 宗、五类重点车辆违法 4554 宗，查处涉酒驾驶 74 宗；全年非现场查处违法 22199 宗。

（三）东莞市交通运输局谢岗分局

2020 年至今，东莞市交通运输局谢岗分局根据市、镇两级文件精神开展路面执法检查，全面加强道路运输领域执法力度，有效维护道路运输市场秩序，着力优化我镇道路运输市场环境。共开展“两客一危一重一面”、超限超载、非法营运等专项执法行动 196 次，出动执法人员 1656 人次，检查车辆 7100 多辆次，共查处各类交通运输违法案件 701 宗，累计可执罚金 46.42 万元；在交通运输行业安全生产监管工作中，共出动检查人员 545 人次、检查企业 230 间次、排查事故隐患 91 项、发出责令整改 15 起、已全部完成整改，组

织企业召开安全生产例会12次，开展各种形式的专项整治行动、联合执法行动8次，组织、观摩辖区重点企业开展应急演练5次。实现了辖区交通运输行业行政执法及安全生产监管工作全覆盖。

为加强交通运输市场监管，严查违法行为，东莞市交通运输局谢岗分局开展相关专项治理行动。一是开展车辆超限超载运输治理工作，2020年01月至今，镇治超办共开展联合执法行动120次，依法查处超限超载车辆560辆，并由公安部门依法罚款扣分处理，共罚款95.1万元，累计扣分2988分，交通部门监督卸货转运。二是开展道路危险货物运输整治工作。联合交警、应急等部门每月开展4次联合执法行动，严查危险货物托运人未依法将危险货物委托具备道路危险货物运输资质的企业（车辆）承运危险货物、道路危险货物运输经营者超出许可承运的危险货物类别从事危险货物运输等违法违规行为，同时定期对道路运输企业运输车辆动态监管进行检查，严查严处道路运输企业违反《道路运输车辆动态监督管理办法》等违法违规行为。2020年01月至今，我分局累计查处各类危险品运输方面案件16宗。三是开展道路货运运输物流监管执法工作。联合城管、交警等部门每月开展4次联合执法行动，严厉打击货车非法营运、扬撒滴漏、非法改装等违法违规行为；并定期到货运物流企业进行检查，要求企业落实“实名登记、开箱验视”两个100%，保

障货物运输安全和公共安全。2020 年 01 月至今，我分局共查处道路货物运输违法违规行为 69 宗。四是开展道路旅客运输专项整治工作。严厉打击客运班车站外揽客或不按规定线路行驶，客运包车不规范经营，租赁大客车违规经营以及其它侵害乘客合法权益的违章行为。2020 年 01 月至今，我分局共查处客运班车不按批准的配客站点停靠 43 宗。

（四）滴滴出行科技有限公司东莞分公司

2021 年 04 月 01 日，东莞市谢岗镇“03·07”一般道路交通事故调查管理组工作人员联合东莞交通运输局莞城分局，对滴滴出行科技有限公司东莞分公司开展安全生产执法检查及了解事故原因，检查情况如下：

1、已制定安全生产责任制度；2、已配备安全管理人员；3、已开展安全生产事故隐患排查工作；4、已制定从业人员安全培训和教育制度；5、定期开展驾驶员安全教育培训和召开每月安全例会；6、已制定安全生产事故隐患排查治理工作制度并开展了安全生产事故隐患排查工作；7、未及时更新车辆动态监控台账；8、未及时更新应急保障措施和应急物资储备、配备相关台帐；9、未定期对安全员、动态监控员进行安全生产教育培训；10、安全生产费用台账不符合使用范围；11、应急预案演练计划台帐无人员签到表。

经东莞市道路运输事务中心业务管理平台查询，未发现曾德生或曾维坤在滴滴出行科技有限公司东莞分公司从事

客运服务的报备信息。

上述检查情况，反映该公司主要责任人、安全生产管理人员对公司安全生产工作、安全生产教育学习培训工作、安全生产主体责任落实较完善，但同时存在部分制度执行不够到位、记录台帐不够完善等问题。

（五）惠州市汽车运输集团有限公司客运分公司

2021 年 04 月 16 日，东莞市谢岗镇“03·07”一般道路交通事故调查组工作人员联合东莞高速公路大队对惠州市汽车运输集团有限公司客运分公司开展安全生产执法检查及了解事故原因，检查情况如下：

1、已建立健全安全生产责任制；2、已设置安全生产管理机构及配备足够的专职安全管理人员；3、按照“一车一档”原则建立车辆档案，对属下车辆定期进行维护和检测，为营运车辆安装了 GPS 定位装置并实施监控；4、已制定安全生产事故隐患排查治理工作制度并开展了安全生产事故隐患排查工作；5、已制定从业人员安全培训和教育制度，定期开展驾驶员安全教育培训和召开每月安全例会；6、安全生产会议无公司法定代表人参加;7、安全隐患排查治理工作记录台帐不够详细完整。

上述检查情况，反映该公司主要责任人、安全生产管理人员对公司安全生产主体责任落实较完善，但同时仍存在部分制度执行不到位，记录台帐欠详细完整等安全生产问题。

根据交警部门反馈的事故调查结果显示，肇事驾驶员谭炳松事发时将肇事大型客车违规驶入高速公路最左侧车道中通行，与公司日常安全生产培训教育内容相违背，反映该公司存在对从业人员的安全教育培训流于形式，难以保证驾驶员在实际工作中有效执行各项安全制度和安全驾驶规范等问题。

六、事故责任认定及处理建议

（一）建议追究刑事责任人员（1 人）

谭炳松，粤 L52876 号大型普通大客车驾驶员，交通安全法律意识淡薄，驾驶粤 L52876 号大型普通大客车在高速公路上行驶时违规进入最左侧车道通行，且没有与同车道前车保持安全距离，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条有关“车辆、行人应当按照交通信号通行；”及《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条有关“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。”之规定，对事故的发生负有责任，谭炳松的上述行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，涉嫌交通肇事罪，建议移交司法机关追究其刑事责任。

（二）建议追究违法行为人员（1 人）

麦志秀，粤 JMJ122 号小型轿车驾驶人，交通安全法律意识淡薄，驾驶机动车在高速公路上行驶时低速且跨越实线

行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条第一款有关“高速公路应当标明车道的行驶速度，最高车速不得超过每小时120公里，最低车速不得低于每小时60公里。”及《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条有关“车辆、行人应当按照交通信号通行；”之规定，建议由东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队对其进行依法处理。

（三）建议追究违法行为和教育整改单位（1个）

滴滴出行科技有限公司东莞分公司，事故车辆粤SL52F1号小型轿车（使用性质：预约出租客运）所属预约平台单位存在未将驾驶员相关信息向服务所在地出租汽车行政主管部门报备和未核实申请车辆所有人驾驶对应的申请车辆提供网约车服务等行为，违反了《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》、《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》等法律法规的规定，建议由东莞市交通运输局谢岗分局对该单位进行依法处理；该公司同时存在未及时更新车辆动态监控台账，未及时更新应急保障措施和应急物资储备、配备相关台帐，未定期对安全员、动态监控员进行安全生产教育培训，安全生产费用台账不符合使用范围，应急预案演练计划台帐无人员签到表的行为等问题，建议由属地交通运输部门对存在的问题其进行教育整改。

（四）建议依法查处单位（1个）

惠州市汽车运输集团有限公司客运分公司，事故车辆粤L52876号大型普通客车所属单位，存在安全生产会议无公司法定代表人参加，安全隐患排查治理工作记录内容不清晰，对从业人员的安全教育培训流于形式，难以保证驾驶员在实际工作中有效执行各项安全制度和安全驾驶规范等问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规的规定，建议由属地交通运输部门对存在的问题其进行依法查处。

（五）建议纪委监委调查处理单位（1个）

惠州市公安机关交通管理部门，惠州市惠城区人民法院依法对谭炳松于2010年02月12日18时50分驾驶粤L35027号大客车在惠州市惠城区鹅岭南路二手车市场路段与一行人发生碰撞，致行人死亡一案中作出刑事判决后，惠州市公安机关交通管理部门未按《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条第一款“违反道路交通安全法律、法规的规定，发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证。”之规定对谭炳松作出相应处理，建议将该情况转交惠州市纪委监委核实处置。

（六）其他建议

在本次事故中，与事故有关的民事赔偿法律争议，建议

各方当事人通过民事法律途径处理。

七、事故防范和整改措施

东莞市谢岗镇政府及各相关职能部门应当认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三吸取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品运输车等重点车辆开展道路交通及运输安全大排查大整治，强化道路交通安全执法，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。针对本报告提出的处理意见，各有关职能部门按照法律法规规定，对事故相关责任人和单位进行严肃追责处理，严密防范类似事故再次发生切实规范。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

交警、交通运输等部门要进一步落实客货运输企业、站场到企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责任书，推动辖区客货运输企业、站场逐级落实交通安全主体责任。对多次违法重点

车辆及运输单位进行约谈告诫，督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业、重点驾驶人安全警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶。

附件：东莞市谢岗镇“03·07”一般道路交通事故报告签名表

东莞市谢岗镇“03·07”一般道路交通事故调查组

2021年4月